

《【문제1】 A회사는 상시근로자 500명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조·판매하는 회사이다. A회사는 2018년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립·운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 연령을 제외하는 대신에 회사공헌도(근속연수)를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)로 구성되었고, A회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 100명을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입었다. 이 점에 대해 A회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A회사 소속 인사과장과 사업장이 A회사와 동일하고 실체는 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A회사 소속 근로자 2명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유인 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A회사는 乙에게 정직 3개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동조합 대표자 乙은 총무과장에 대한 폭력행사가 징계사유에 해당된다 하더라도 징계사유를 사전에 통고받거나 그에 관하여 소명할 기회를 부여받지 못하였고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있기 때문에 정직 3개월의 징계처분은 무효라고 주장한다. 노동조합 대표자 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 절차의 흠결이 있는 징계의 효력에 대한 노조 대표자 주장의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 노동조합 대표자 乙은 정리해고 반대 과정에서 총무과장에게 폭력을 행사하였고, 이에 따라 A회사는 취업규칙 및 단체협약에 근거하여 징계위원회를 소집하여 乙에게 정직 3개월의 징계를 부과하였다. 그러나 乙은 징계사유에 대한 사전통고 및 소명기회 부여 절차가 없었고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있으므로 징계처분이 무효라고 다투고 있는 상황이다. 쟁점으로 사안의 징계와 관련하여 징계위원회 구성, 사전통고, 소명기회 부여와 같은 절차를 준수하여 절차적 정당성이 무결한지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 징계의 절차적 정당성 요건을 중심으로 乙의 주장에 대한 타당성에 관하여 논한다.

II. 징계의 절차적 정당성 요건

1. 사전통고 및 소명기회 보장

- 대법원은 징계사유가 발생한 경우 사용자는 근로자에게 징계사유를 사전에 통지하고, 그에 대한 진술 기회를 보장하여야 하며, 이를 결여한 징계처분은 절차적 정당성을 상실하여 무효라고 판시하였다.(대법원 1992.12.22. 선고 91다4775 판결) 이는 취업규칙이나 단체협약에 별도 규정이 없더라도 근로자에 대한 기본적 절차적 권리 보장을 요구하는 법리이다. 따라서 징계처분을 함에 있어 근로자가 방어할 기회를 가질 수 있도록 해야 한다.

2. 징계위원회의 공정한 구성

- 취업규칙 또는 단체협약에서 징계위원회 구성을 규정한 경우, 그 취지는 징계처분의 객관성과 공정성을 담보하기 위함이다. 대법원 판례는 징계위원회 구성규정을 위반하거나 그 구성에 중대한 하자가 있는 경우 징계처분은 무효라고 본다. 특히, 노·사 동수로 구성한다는 규정이 있다면, 노사 양측이 공정하게 대표성을 가진 자를 위원으로 구성하여야 하며, 사측 위원은 사용자와 독립성을 갖춘 자여야 한다. 그렇지 않고 회사의 실질적 이해관계인이나 외부의 독자적 권한이 없는 자를 위촉하는 경우 공정성이 훼손된다.

3. 절차적 정당성 흠결의 효과

- 절차적 정당성을 갖추지 못한 징계처분은 그 징계사유가 존재하더라도 무효로 본다. 이는 징계권 남용 방지와 근로자의 방어권 보장을 위한 것이다. 따라서 절차적 하자가 중대·명백하다면 징계처분의 효력은 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 사전통고 및 소명기회의 부재

- 본 사안에서 A회사는 취업규칙 및 단체협약에 징계사유 사전통고 및 소명기회 부여 절차가 규정되어 있지 않다는 이유로 乙에게 어떠한 통보나 진술 기회도 부여하지 않았다. 그러나 앞서 본 판례법리에 의하면 이는 절차적 정당성의 필수적 요건으로서, 규정 유무와 무관하게 반드시 보장되어야 한다. 따라서 A회사의 징계절차는 중대한 하자가 있다.

2. 징계위원회 구성의 하자

- 취업규칙 및 단체협약에 징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다고 되어 있음에도, A회사의 대표이사는 사측 위원으로 A회사 소속 인사과장 1인과 더불어 사실상 동일 사업장에서 운영되는 다른 회사의 대표이사를 위촉하였다. 그런데 이 다른 회사의 대표이사는 실질적으로 A회사의 사주이므로 독립적 이해관계를 가지는 제3자가 아니라 사용자의 지휘·통제를 받는 자와 동일시할 수 있다. 따라서 이는 징계위원회의 공정성을 훼손하는 구성상의 중대한 하자에 해당한다.

3. 징계사유 자체의 존재

- 乙이 총무과장에게 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입힌 사실은 기업질서를 심각하게 침해한 행위로서 징계사유에 해당함은 부인할 수 없다. 그러나 징계사유의 존부와 별개로, 절차적 정당성을 결여한 징계처분은 무효로 본다. 판례 역시 징계사유가 명백히 존재한다 하더라도 징계절차의 정당성이 결여되면 징계처분은 무효라고 판시하고 있다.

Ⅳ. 결론

- 정리하면, 본 사안에서 A회사가 노동조합 대표자 乙에게 내린 정직 3개월의 징계처분은 절차적 정당성을 결여하였다. 첫째, 징계사유에 대한 사전통고 및 소명기회 부여가 전혀 이루어지지 않아 乙의 방어권이 침해되었다. 둘째, 징계위원회가 사용자와 실질적으로 동일한 지위를 가진 자를 사측 위원으로 위촉함으로써 공정성이 심각하게 훼손되었다. 이러한 절차적 하자는 중대·명백하여 징계처분은 무효로 평가된다. 따라서 乙의 주장은 타당하다. 다만, 乙의 폭력행위는 분명히 징계사유에 해당하므로, A회사가 향후 적절한 절차를 거쳐 다시 징계를 부과하는 것은 가능하다. 결국 이 사건 징계처분은 절차적 정당성의 결여로 무효이므로 乙의 주장은 타당하다.

<보충 논거>

Ⅰ. 91다4775 판례의 법리

- 대법원 1992.12.22. 선고 91다4775 판결은 다음과 같이 요약된다.
- 취업규칙이나 단체협약에 징계절차(사전통고, 소명기회 보장 등)에 관한 명시적 규정이 없는 경우, 그러한 절차를 거치지 않았다고 하여 당연히 징계가 무효가 되는 것은 아니다.
- 다만, 징계위원회 구성 규정을 위반하거나 공정성이 침해될 정도의 중대한 절차적 하자가 있는 경우에는 징계처분은 무효이다.
- 즉, 이 판례는 모든 경우에 절차적 보장이 필요하다는 일반원칙을 제시한 것이 아니라, 규정이 없는 경우 절차적 흠결만으로는 무효로 단정할 수 없다는 점을 강조했다.

Ⅱ. 본 사안과의 연결

- 사안에서는 두 가지 절차 문제가 있었다.

1. 사전통고·소명기회 부여의 부재

- 판례 법리에 따르면, 취업규칙이나 단체협약에 절차 규정이 없었으므로, 이를 이유로만 무효를 주장하기는 쉽지 않다. 따라서 단순히 통고·소명 절차를 생략했다는 사정만으로는 중대한 절차적 하자라 단정하기 어렵다.

2. 징계위원회 구성의 하자

- 그러나 사안에서는 더 큰 문제가 있다. 취업규칙·단체협약에 노사 각 2명으로 구성한다는 규정이 있었음에도, A회사는 사측 위원으로 사실상 사용자 본인(다른 회사의 대표이사, 실질적으로 동일 사주)을 위촉했다. 이는 징계위원회 구성 규정 위반에 해당하고, 공정성이 현저히 훼손된 경우라 판례가 말하는 중대한 절차적 하자에 해당한다.

Ⅲ. 결론이 무효로 도출된 이유

- 따라서 이 사건에서 절차적 정당성이 결여되었다는 결론이 나온 이유는, 단순히 소명기회가 없었던 점 때문만이 아니라, 징계위원회 구성 자체가 노사 동수 원칙에 위배되어 공정성을 상실했기 때문이다. 즉, 91다4775 판례의 태도에 따르면 소명절차 미비만으로는 무효라 할 수 없다지만, 본 사안에서는 징계위원회 구성의 중대한 하자가 있었기 때문에 결국 징계처분 전체가 무효라는 결론에 이른 것이다.

Ⅳ. 결론

- 소명절차 부재 → 단독으로는 무효사유 아님 (91다4775 판례 취지)
- 징계위원회 구성의 중대한 하자 → 무효사유 해당
- 따라서 본 사안에서 징계처분이 무효라는 결론은 판례 법리와 모순되지 않고, 오히려 징계위원회 구성 문제에 무게를 두었기 때문이다.